

Información relativa a los servicios que NATIONALE NEDERLANDEN S.A. ha concertado con ONLYGAL SERVICIOS LEGALES, S.L.U.

NATIONALE NEDERLANDEN S.A. (en adelante también referida indistintamente como su entidad aseguradora) ha concertado con OnLygal Servicios Legales la prestación de los servicios que se indican a continuación para aquellos clientes que voluntaria y directamente decidan solicitarlo. La solicitud del servicio no tiene coste adicional para Vd.

OnLygal Servicios Legales es una empresa de servicios del Grupo OnLygal Servicios Legales, S.L.U., que presta servicios en colaboración con abogados y otros profesionales, para proporcionar servicios a sus clientes. Puede contactar con OnLygal Servicios Legales en los teléfonos y/o correo electrónico que se indica en este documento.

Cualquier Tomador/Asegurado de la póliza de seguro denominada Contigo Autónomo con la garantía de incapacidad laboral temporal contratada (en adelante el “Cliente”) a partir del día 21 de octubre de 2020 con la Entidad Aseguradora NATIONALE NEDERLANDEN VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E podrá hacer uso de estos servicios, siempre y cuando dicha póliza y específicamente la cobertura de incapacidad laboral temporal de la póliza de seguro se encuentre en vigor. La prestación de los servicios está asociada por tanto a la vigencia de la póliza y a la cobertura de incapacidad laboral temporal contratada por el Cliente y son proporcionados por OnLygal Servicios Legales (por sí misma o por terceros contratados laboral y/o mercantilmente o por terceras entidades colaboradoras de OnLygal Servicios Legales), siendo este último el único responsable de la correcta prestación de los servicios.

Estos servicios estarán en vigor:

- 1.- Siempre que la póliza y la cobertura de incapacidad laboral temporal se mantengan en vigor y al corriente de pago en su producto Contigo Autónomo.
- 2.- Mientras se mantenga en vigor la relación contractual entre su entidad aseguradora y OnLygal Servicios Legales. En caso de terminación del citado contrato entre las entidades, estos servicios no serán renovados en la siguiente anualidad de su póliza, lo que le será comunicado por su aseguradora.

Descripción de los servicios incluidos

A.- Asesoramiento legal telefónico

En cuestiones relacionadas con el ámbito general del servicio, OnLygal Servicios Legales asesorará de los derechos que le asisten. La consulta no podrá tratar sobre materias contrarias a las leyes, la moral y/o el orden público. La consulta se atenderá verbalmente, sin emisión de dictamen escrito. El asesoramiento consistirá en una primera orientación jurídica sobre la materia objeto de la consulta y no incluirá revisión de documentación.

Algunos de los servicios específicos para autónomos son, entre otros, el asesoramiento jurídico sobre:

- Relaciones con clientes y proveedores.
- RETA (Régimen especial de la seguridad social de trabajadores autónomos)
- Contratación de trabajadores.
- Propiedad industrial e intelectual
- Protección de datos.
- Derechos sobre la oficina / local de negocio.
- Comercio electrónico
- Vehículo afecto a la actividad
- Fijación de responsabilidades.

El número de llamadas por asegurado será ilimitado

B.- Asesoramiento legal telefónico sobre trámites de gestión

El servicio está orientado a la gestión telefónica de consultas acerca de los trámites a seguir sobre cualquier gestión relacionada con la actividad y vida del autónomo, tales como:

- Asesoramiento laboral, jurídico, mercantil, fiscal contable y financiero.
- Obtención de licencias y certificados
- Matriculaciones y visados, etc.

El número de llamadas por asegurado será ilimitado.

C.- Asesoramiento informático a distancia ilimitado

Asistencia informática 24x7x365, soporte a incidencias de todo tipo y usabilidad de las tecnologías. Dicha Asistencia se realizará en remoto con acceso por vía telefónica o Chat con disponibilidad de 24h. Incluye temas específicos como: manejo de PC/MAC, Tablet, SmartPhone, TPV, impresora de tickets, Windows Server, correo electrónico corporativo, antivirus corporativo, electrónica de Red, sistemas de copias de seguridad entre otros.

D.- Fisioterapia (pronta recuperación)

En caso de un siniestro de incapacidad laboral temporal aceptado por su entidad aseguradora que active la necesidad de pronta recuperación, Vd. dispondrá de 5 sesiones de fisioterapia al año con independencia del número de siniestros de incapacidad laboral temporal que puedan beneficiarse de este servicio. El servicio de fisioterapia se prestará dentro del ámbito geográfico de España.

La sesión de fisioterapia rehabilitadora será de 45 minutos (según indique la praxis médica) y se prestará por profesionales colegiados en centros sanitarios autorizados para dicha actividad. La base del tratamiento será manual y personalizada.

El servicio de fisioterapia y rehabilitación está enfocado a la rehabilitación de lesiones tras accidente con terapias de recuperación para restablecer las funcionalidades.

Para el acceso a este servicio será necesario que el siniestro de incapacidad laboral temporal del que trae causa tenga relación directa o indirecta con la necesidad de fisioterapia para la pronta recuperación, estando además aceptado el siniestro por NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E.

Comunicación del servicio:

Para la prestación de los servicios los asegurados de NATIONALE NEDERLANDEN VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E deberán ponerse en contacto con OnLygal Servicios Legales por las siguientes vías:

Asesoramiento jurídico a distancia: 91.926.19.46

Asistencia telefónica gestoría: 91.926.19.46

Asesoramiento informático: 91.926.19.46

Correo electrónico servicio fisioterapia: nn@onlygal.es

Prestación del servicio:

Los trámites se realizarán de acuerdo con el siguiente proceso en función del servicio a prestar:

1. Asesoramiento jurídico a distancia

OnLygal Servicios Legales ha puesto a disposición de los asegurados de NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E. identificados como beneficiarios de este servicio el teléfono indicado en el apartado comunicación del servicio de este anexo, para la prestación del asesoramiento jurídico a distancia, que estará operativo todos los días laborables del año, de lunes a jueves de 8:00h. a 17:30h. y viernes de 8:00h. a 15:00h.

2. Asistencia telefónica gestoría

OnLygal Servicios Legales ha puesto a disposición de los asegurados de NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros SAE identificados como beneficiarios de este servicio el teléfono indicado en el apartado comunicación del servicio de este anexo, para la prestación de la asistencia telefónica para servicios de gestoría relacionados con la actividad y vida del autónomo, que estará operativo todos los días laborables del año, de lunes a jueves de 8:00h. a 17:30h. y viernes de 8:00h. a 15:00h.

3. Asesoramiento informático

OnLygal Servicios Legales ha puesto a disposición de los asegurados de NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros SAE identificados como beneficiarios de este servicio el teléfono indicado en el apartado comunicación del servicio de este anexo, para la prestación del asesoramiento informático a distancia, que estará operativo sin interrupción, todos los días del año.

4. Servicio de Fisioterapia

OnLygal Servicios Legales ha puesto a disposición de los asegurados de NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros SAE identificados como beneficiarios de este servicio un email indicado en el apartado comunicación del servicio de este anexo, para la prestación del servicio de fisioterapia, que estará operativo todos los días laborables del año.

Dicho email deberá contener un mínimo de información para poder dar de alta el servicio y prestarlo desde el principio con la máxima excelencia. La información mínima necesaria será:

1. Nombre y apellidos del asegurado
2. DNI / NIE del asegurado
3. Dirección email
4. Teléfono / móvil
5. Ciudad y Provincia del asegurado
6. Núm. de póliza de su entidad aseguradora
7. Núm. de siniestro de su entidad aseguradora.

Protección de datos

Los datos que nos facilite serán tratados de conformidad con la cláusula de privacidad que le indicamos a continuación:

Información básica sobre protección de datos	
Responsable del tratamiento	OnLygal Servicios Legales S.L.U
Finalidad del tratamiento	Cumplir con las obligaciones derivadas de la contratación del servicio legal y con las obligaciones legales relacionadas con su gestión del contrato.
Legitimación	Ejecución del contrato y cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la gestión del contrato.
Destinatarios	OnLygal Servicios Legales comunicará a su compañía aseguradora, aquellos datos personales que sean necesarios: • Para la correcta identificación del cliente como beneficiario de estos servicios. • Para que la entidad aseguradora pueda conocer, en beneficio del asegurado, el nivel de utilización del servicio y la calidad del servicio prestado por OnLygal Servicios Legales, así como para efectuar el correcto seguimiento de la prestación de los servicios.
Derechos de los usuarios	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional	Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación.
Información adicional	
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?	
Identidad:	OnLygal Servicios Legales S.L.U (en adelante, OnLygal).
Dir postal:	Pza. Europa 41 -43 6ª planta, de Hospitalet de Llobregat (08908), Barcelona
Correo elect:	lop@daslex.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En OnLygal Servicios Legales tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de:

1. Cumplir con las obligaciones derivadas de la contratación del servicio legal y con las obligaciones legales relacionadas con la gestión del contrato.
2. Intercambiar información con OnLygal Seguros y Reaseguros, S.A.U. (en adelante, OnLygal Seguros) a los efectos de la gestión administrativa intragrupo.
3. Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La negativa a facilitar la información requerida facultará a OnLygal Servicios Legales a no formalizar el contrato.

No se tomarán decisiones automatizadas en base a su perfil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se halle vigente el contrato concertado con OnLygal Servicios Legales y, en cualquier caso, hasta que finalice la prestación de los servicios contratados. Transcurridos cinco años desde la fecha de cancelación del contrato, OnLygal Servicios Legales bloqueará sus datos personales con el fin de impedir su tratamiento, excepto para su puesta a disposición de Administraciones Públicas y Tribunales, con el fin de cumplir con las obligaciones legales. Transcurrido el periodo de bloqueo se procederá a su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para tratar sus datos es la que indicamos a continuación, correlativamente a las finalidades anteriormente indicadas:

1. El tratamiento de datos para cumplir el contrato concertado con el interesado es necesario para poder prestar el servicio contratado, así como para cumplir las obligaciones derivadas de la contratación de un servicio establecidas en el [Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil](#) y en el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el [Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias](#) (en adelante Ley de Consumidores y Usuarios).
2. La comunicación de la información intragrupo con fines administrativos internos se fundamenta en el interés legítimo de OnLygal Servicios Legales de intercambiar información con su empresa matriz OnLygal Seguros, de acuerdo con el [Considerando 48 del Reglamento Europeo de Protección de Datos](#).
3. El tratamiento para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo necesario para que OnLygal pueda cumplir con las obligaciones legales establecidas en la [Ley/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo](#).

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

OnLygal Servicios Legales comunicará a su compañía aseguradora, aquellos datos personales que sean necesarios que esta pueda conocer, en beneficio del asegurado, el nivel de utilización del servicio, el seguimiento de los mismos y la calidad del servicio prestado por OnLygal Servicios Legales, OnLygal Servicios Legales tiene concertados contratos con distintos proveedores, tales como abogados, procuradores y peritos, profesionales sanitarios, que tratan los datos por cuenta de OnLygal Servicios Legales en caso de que en un siniestro fuera necesaria su intervención. A OnLygal Seguros a los efectos de la gestión administrativa intragrupo. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OnLygal Servicios Legales le estamos tratando o no los datos personales que les conciernan:

- El usuario tiene derecho a **acceder** a sus datos personales, así como a solicitar la **rectificación** de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su **supresión** cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- En determinadas circunstancias, el usuario podrá solicitar la **limitación del tratamiento** de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el usuario podrá **oponerse** al tratamiento de sus datos. OnLygal Servicios Legales dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- El usuario tendrá derecho a la **portabilidad**, es decir, a que los datos personales que hubiera facilitado se transmitan directamente a otro responsable en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando técnicamente fuera posible.

El usuario puede ejercer los referidos derechos dirigiendo un email a la dirección electrónica lopdp@daslex.es . Puede obtener información adicional acerca de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es

Cuando el usuario no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, clicando en la pestaña de “Canal del ciudadano”.

Quejas y reclamaciones

En caso de controversia entre el cliente y OnLygal Servicios Legales con motivo de la interpretación o aplicación de este contrato, el cliente puede formular su reclamación, mediante correo electrónico dirigido a atencion.reclamaciones@daslex.es o mediante comunicación escrita dirigida a OnLygal Servicios Legales, sita en Plaza Europa, 41-43, 6ª Planta, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (08908). OnLygal Servicios Legales le dará respuesta en un plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.

En caso de persistir el desacuerdo entre el cliente y OnLygal Servicios Legales, si el cliente tiene la consideración de consumidor, puede presentar una reclamación en materia de consumo ante los servicios públicos de consumo de su comunidad autónoma, cumplimentando una hoja de reclamación.

A tal efecto, puede obtener hojas de reclamación en el domicilio social de la compañía, en Plaza Europa, 41-43, 6ª planta, en 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La utilización de las hojas de reclamaciones no excluye la posibilidad de formular la reclamación de cualquier otra forma legalmente prevista, como a través de una demanda judicial.

Ley aplicable y jurisdicción

El presente contrato se regirá en sus propios términos y en lo no dispuesto en el mismo, por la Ley Española.

Para las eventuales controversias derivadas de la suscripción, ejecución y/o interpretación del presente contrato, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales del domicilio del cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.